Servizio Distribuzione dati Rete MIR

TERMINI E CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO

Al presente Servizio di distribuzione dati della Rete Meteo Idropluviometrica Regionale (Rete MIR), indicato in seguito per brevità "**Servizio**", si applicano i termini e le condizioni d'utilizzo dei servizi erogati dalle piattaforme informatiche del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche e per il riutilizzo dei relativi open data, indicati nell'allegato "A" del Decreto del Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del territorio n° 390 del 08 ottobre 2025.

Il suddetto decreto è consultabile a questo indirizzo:
https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/download-file.html?idAllegato=2552822&id=2552820.

Il suo allegato A, di cui si riporta di seguito un estratto, è invece consultabile qui:
https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/download-file.html?idAllegato=2552823&id=2552820

Premessa generale

Il Servizio, accessibile dall'indirizzo web https://retemir.regione.marche.it/, è fornito dalla Protezione Civile Regionale della Regione Marche, con sede ad Ancona, Via Tiziano, 9 in seguito indicata per brevità "Gestore".

Accedendo al Servizio, l'Utente accetta implicitamente tutti i termini e le condizioni riportate nel presente documento, che dichiara di aver letto con attenzione, compreso in ogni sua parte e di sottoscrivere in segno di completa ed incondizionata accettazione.

Per “Utente del servizio” ovvero “Utente” si intende:

- l'Utente in consultazione diretta degli applicativi di visualizzazione dei dati resi disponibili dal Gestore; - l’Utente dei servizi di esposizione dati (WebServices, Containers, Plugin ecc.) che utilizza il servizio in cooperazione applicativa ai sensi del D.Lgs. 82/2005 o che, in ogni altro modo, ne acquisisce ed utilizza i dati;
- l’Utente finale di applicazione realizzata da soggetti terzi che espone, elabora o utilizza i dati del Sistema, il quale -soggetto terzo- è tenuto, negli applicativi da questo realizzati o derivati, a riproporre e fare accettare integralmente i termini e le condizioni del presente documento agli utilizzatori del proprio servizio/sistema. L’utilizzo del Servizio, oltreché l'osservanza delle clausole del presente documento, è subordinato al pieno rispetto della Licenza pubblica del Gestore (LPRM), liberamente consultabile al seguente indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Rete-Meteo-Idro-Pluviometrica/Licenza-Open-Data-LPRM,
- approvata con DGR n.1256 del 03.08.2009, derivata da Licenza EUPL e Attribuzione Creative Commons, di cui l’Utente dichiara di aver preso piena e completa visione.

Con l'utilizzo del Servizio, l'Utente non diventa titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale su di esso o sui dati e contenuti messi a disposizione dal Gestore.

Si evidenzia che il Servizio:

- non riveste carattere di Alta Affidabilità (HA) e non è concepito per l'utilizzo nelle catene operative di allertamento previste dalla vigente normativa di protezione civile, all'interno delle quali pertanto non può e non deve essere inserito;
- NON COSTITUISCE, NE' PUO' COSTITUIRE IN ALCUN MODO, UN SISTEMA DI ALLERTAMENTO AI SENSI DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, né può essere considerato o utilizzato come tale in altri sistemi o a base di sistemi atti direttamente o indirettamente alla comunicazione di allerte / superamento di soglie / allarmi / avvertimenti rivolti ad operatori di Protezione Civile e/o alla cittadinanza o qualsiasi altro soggetto/ente/organizzazione istituzionale e non istituzionale;
- viene fornito senza alcuna garanzia circa la continuità e la completa disponibilità dei dati e delle informazioni rese o da esso ricavabili;
- fornisce contenuti e dati così come rilevati strumentalmente dalle strumentazioni in campo, senza che gli stessi siano sottoposti alle necessarie procedure di validazione preventiva;
- è fornito ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 *** a scopo meramente divulgativo ***, ad accesso liberi ed a titolo gratuito;
- non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente documento, in modo improprio, contrario alla legge, regolamenti e consuetudini o per scopi commerciali.

È inoltre vietato accedervi, o tentare l'accesso, con modalità diverse da quelle messe a disposizione e previste dal Gestore.

A tal riguardo il Gestore si riserva di esercitare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, interrompere, totalmente o parzialmente, a tempo determinato o indeterminato il Servizio, oppure di stabilire nuovi limiti temporanei o permanenti di accesso ad esso, anche applicati a singolo Utente qualora si accerti che lo stesso abbia violato le indicazioni del presente documento.

L'uso commerciale è escluso ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 82/2005: in presenza di specifica licenza LPRM, nonché per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e corretta funzione amministrativa.

L'uso commerciale escluso è inteso all'utente finale (cittadino) es. pagamento installazione App, pagamento dati o loro elaborazioni.

È consentita la fornitura di software o applicazioni a pagamento, che utilizzano ed elaborano dati del Gestore, rivolti ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero enti ed aziende del Sistema di Protezione Civile.

Nella fruizione del servizio l'utente è tenuto a rispettare, dove e per quanto applicabile, le policy per la sicurezza informatica e per l'utilizzo degli strumenti informativi e telematici, approvata con DGR n. 1211 del 28/07/25.

Responsabilità dell'utente

L'Utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare, sostanzialmente e processualmente, il Gestore in qualunque sede, oltreché a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi ed a qualsivoglia titolo, avente causa dalla violazione del presente accordo e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi.

Accedendo al Servizio, l'Utente dichiara implicitamente, assumendosene tutte le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti, di essere pienamente edotto e cosciente che esso:

- non riveste carattere di Alta Affidabilità (HA) e non è concepito per l'utilizzo nelle catene operative di allertamento previste dalla vigente normativa di protezione civile, all'interno delle quali pertanto non può e non deve essere inserito;
- NON COSTITUISCE, NE' PUO' COSTITUIRE IN ALCUN MODO, UN SISTEMA DI ALLERTAMENTO AI SENSI DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, né può essere considerato o utilizzato come tale in altri sistemi o a base di sistemi atti direttamente o indirettamente alla comunicazione di allerte/superamento di soglie/allarmi/avvertimenti rivolti ad operatori di Protezione Civile e/o alla cittadinanza o qualsiasi altro soggetto/ente/organizzazione istituzionale e non istituzionale;
- viene fornito dal Gestore senza alcuna garanzia circa la continuità e la completa disponibilità o fruibilità dei dati e delle informazioni rese o da esso ricavabili; - fornisce contenuti e dati così come rilevati strumentalmente dalle strumentazioni in campo, senza che siano sottoposti alle necessarie procedure di validazione preventiva e che, pertanto, gli stessi potrebbero essere viziati da interferenze esterne, anomalie funzionali o guasti strumentali;
- è fornito ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 82/2025 *** a scopo meramente divulgativo ***, ad accesso liberi ed a titolo gratuito;
- non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente documento, in modo improprio, contrario alla legge, regolamenti e consuetudini o per scopi commerciali.

Allo stesso modo l'Utente dichiara implicitamente, assumendosene tutte le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti, di essere pienamente edotto e cosciente che:

- è vietato accedere al Servizio con modalità diverse da quelle messe a disposizione e previste dal Gestore;
- non essendo sottoposti alle necessarie procedure di validazione preventiva, i dati forniti dal Servizio potrebbero essere viziati da interferenze esterne e che pertanto, prima del loro utilizzo per qualunque scopo, sarà sua esclusiva responsabilità provvedere obbligatoriamente ad una loro adeguata e preventiva verifica di qualità o comunicare la circostanza a eventuali fruitori di prodotti derivati;

- qualunque responsabilità o danno dovesse derivare dall'utilizzo improprio, errato o inadeguato dei contenuti e dei dati forniti dal Servizio saranno a suo totale ed esclusivo carico, in tal senso il Gestore è totalmente manlevato in tutte le sedi;
- l'utilizzo dei contenuti e dei dati di monitoraggio, così come forniti, presuppone un'adeguata conoscenza:
  a) delle caratteristiche di formazione degli stessi, delle caratteristiche e delle dinamiche evolutive dei parametri fisici osservati, oltreché degli accorgimenti necessari ad una loro corretta interpretazione e comprensione, al fine di ricavarne informazioni utili e corrette;
  b) dell'architettura tecnica e delle modalità di funzionamento del Sistema di Allertamento Meteo-Idro-Nivologico della Regione Marche e delle relative Procedure di Allertamento approvate con il DPGR 160/2016 e ss.mm.ii;
  c) delle modalità di funzionamento e dei limiti delle architetture di acquisizione dei dati remoti di tipo SCADA su cui si basa la Rete Meteo Idropluviometrica Regionale, indicata in seguito per brevità "Rete MIR";
  d) della datazione standard dei set di dati in tempo GMT-time+1 (ora solare);
  e) del fatto che i dati relativi alla misura "livello idrometrico"/"livello del fiume" non rappresentano il tirante idrico rispetto al fondo del corso d'acqua nel punto di misura, ma corrisponde all'altezza, espressa in metri, della colonna d'acqua presente sulla verticale del sensore rispetto al proprio caposaldo altimetrico di riferimento (c.d. zero idrometrico), rappresentato fisicamente sul posto dal valore "zero" dell'asta idrometrica, ove presente.

A tal riguardo l'Utente si assume ogni responsabilità ed onere circa l'uso improprio dei contenuti messi a disposizione dal Servizio ed esonera espressamente il Gestore da qualunque responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo, oltreché da ogni pretesa o azione che gli dovesse essere rivolta in conseguenza a tale utilizzo, e si impegna a tenere indenne il Gestore da tutte le perdite, danni, costi e oneri ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dal Gestore in conseguenza all'utilizzo del Servizio in violazione dei termini indicati dal presente documento.

Il Gestore non sarà mai considerato responsabile, in nessuna sede, verso l'Utente e/o suoi aventi causa e verso terzi per i danni diretti, indiretti o consequenziali, nonché per le perdite e i costi supportati conseguentemente a sospensioni, interruzioni del servizio e/o indisponibilità totale e parziale dei suoi contenuti.

Contenuti forniti dal Servizio

Il Servizio presenta i dati strumentali della Rete MIR ed i Bollettini e le Allerte Meteo-Idro-Nivologiche del sistema Allerta Meteo Regione Marche (ARM).

I dati della Rete MIR sono forniti direttamente così come strumentalmente rilevati dai sensori a bordo delle stazioni di monitoraggio in campo (DATI GREZZI NON VALIDATI) e, quindi, SENZA ALCUNA

PREVENTIVA FORMA DI CONTROLLO O DI VALIDAZIONE DELLA LORO QUALITA' (attività indispensabile e propedeutica a qualunque tipo di corretto utilizzo a fini istituzionali, scientifici ed operativi).

Nel loro utilizzo va quindi sempre tenuto conto che i dati del Sistema, per loro natura, potrebbero essere VIZIATI da anomalie funzionali e/o strumentali, guasti o da interferenze esterne di qualsiasi genere.

Pertanto nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo, può essere imputata al Gestore, in relazione all'eventuale presenza di vizi ed anomalie dei dati del sistema. I dati forniti dal Servizio sono pertanto consultabili solo a titolo informativo e per scopi divulgativi.

Qualunque loro forma di utilizzo e di estrazione deve obbligatoriamente tenere in considerazione le caratteristiche ed i limiti anzidetti e deve essere subordinato ad un'adeguata verifica della loro qualità.

Sia per quanto attiene i dati forniti della Rete MIR che per quelli di ARM, si ribadisce che il Servizio non è supportato da tecnologie di alta affidabilità.

Pertanto esso NON COSTITUISCE, NE' PUO' COSTITUIRE IN ALCUN MODO, UN SISTEMA DI ALLERTAMENTO AI SENSI DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, né può essere considerato o utilizzato come tale in altri sistemi o a base di sistemi atti direttamente o indirettamente alla comunicazione di allerte/superamento di soglie/allarmi/avvertimenti rivolti ad operatori di Protezione Civile e/o alla cittadinanza o qualsiasi altro soggetto/ente/organizzazione istituzionale e non istituzionale.

L'impiego e l'utilizzo per qualsiasi scopo istituzionale dei contenuti messi a disposizione dal Servizio, pur se forniti gratuitamente e liberamente, è tassativamente riservato al Gestore, che, in qualità di proprietario e manutentore della Rete MIR e del Sistema ARM è l'unico soggetto qualificato, tecnicamente e legalmente, al rilascio di dati certificati e validati derivati, nonché all'utilizzo degli stessi per gli scopi e nei termini di quanto previsto dal Sistema di Allertamento Nazionale mediante l'uso di opportune tecnologie HA.

Ogni utilizzo e rielaborazione dei dati del Sistema difforme da quanto previsto dal presente paragrafo sarà valutata ai sensi dell'art. 347 Codice Penale.

Qualsiasi uso dei dati del Sistema improprio, inopportuno o effettuato in violazione delle clausole del presente documento, ricade esclusivamente sotto la DIRETTA E COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTENTE, che ne dovrà quindi rispondere in tutte le sedi, in particolare per la fattispecie di reato prevista dall' Art. 658 del Codice Penale e per ogni conseguenza o ulteriore fattispecie di reato che turbi l'ordine pubblico e la sicurezza.

In nessun caso il Gestore potrà essere considerato responsabile, nei confronti sia dell'Utente che di terzi, per l'intervenuta anomalia funzionale, sospensione ovvero interruzione del servizio e/o dei suoi contenuti essendo le tecnologie di supporto alla disponibilità e continuità di funzionamento del servizio contemperate con la natura "divulgativa" dello stesso.

Riguardo a tutto quanto specificato nel presente capitolo l'Utente manleva sin d'ora il Gestore da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta derivante.

Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è disciplinato dalle leggi dello Stato Italiano.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le normative vigenti. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, incluse le controversie nell'interpretazione, efficacia, validità ed esecuzione dell'accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona, il Gestore e l'Utente acconsentono alla giurisdizione personale in tale tribunale.

In nessun caso il Gestore può essere ritenuto responsabile dell'interruzione e/o della mancata continuità nella prestazione del servizio. A tal riguardo l'Utente manleva sin d'ora il Gestore da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta in tal senso.

Accettazione dei termini e delle condizioni d'uso del Servizio

Accedendo al Servizio l'Utente dichiara implicitamente di aver letto, compreso e, con l'accesso al Servizio, di accettare, incondizionatamente ed in ogni momento, tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente documento.